

1029153-89.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: ALEXANDRE BATISTA ALVES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 14ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... em resumo, que: a) foi vítima de roubo em 15.10.2021 e, mesmo após a solicitação de bloqueio perante o réu, houve a realização de PIX de R\$3.400,00, empréstimo no valor de R\$23.900,00, além de uma transferência de R\$20.000,00 para uma conta poupança de terceiro e outra transferência de R\$500,00; b) a despeito das reclamações, houve descontos de R\$1.029,32 e apenas em março de 2022 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

14ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1029153-89.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Elizabeth Oliveira Fernandes

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES

Vistos.

Elizabeth Oliveira Fernandes propôs esta ação de indenização por danos morais em face de Banco Santander (Brasil) S/A alegando, em resumo, que: a) foi vítima de roubo em 15.10.2021 e, mesmo após a solicitação de bloqueio perante o réu, houve a realização de PIX de R\$3.400,00, empréstimo no valor de R\$23.900,00, além de uma transferência de R\$20.000,00 para uma conta poupança de terceiro e outra transferência de R\$500,00; b) a despeito das reclamações, houve descontos de R\$1.029,32 e apenas em março de 2022 houve a restituição dos valores e os descontos foram cancelados; c) experimentou danos morais em virtude do ocorrido, razão pela qual pleiteia indenização de R\$20.000,00.

A inicial veio instruída com documentos (fls. 09/41).

Citado, o réu contestou (fls. 115/128) e arguiu preliminar de falta de interesse de agir, forte no argumento de que o empréstimo foi cancelado e o valor restituído antes da propositura da demanda. No mérito, negou a existência de responsabilidade

e impugnou ao pedido de indenização por danos morais.

Houve réplica.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

Julgo antecipadamente o pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, visto que a inicial é fundada na alegação de que, a despeito da restituição dos valores descontados da conta e do cancelamento do empréstimo, a autora sofreu abalo moral pela demora na resolução do problema.

Se o pedido tem ou não cabimento, trata-se de matéria afeta ao mérito e, como tal, será apreciado.

Pretende a autora obter indenização por danos morais, forte no argumento de que, a despeito do cancelamento do empréstimo e da devolução dos valores, experimentou danos morais.

Os danos morais são indevidos.

A configuração de danos à esfera moral exige a dor, o sofrimento, a angústia profunda. Desta forma, o ilícito praticado deve revestir-se de relevância e gravidade, sob pena de colocar-se no mesmo patamar os desgostos ou incômodos decorrentes da convivência social.

O ato praticado deve, portanto, atingir bens personalíssimos do autor, já que o mero dissabor ou desconforto não são aptos a ensejar o dever de indenizar.

No caso vertente, é inegável que a situação trouxe aborrecimentos à autora, que se viu obrigada a resolver problema ao qual não deu causa. Porém, os fatos não tiveram o condão de ofender direitos da personalidade da autora, limitando-se à esfera meramente patrimonial, sob pena de banalização do nobre instituto.

A respeito do tema, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exagerada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, Atlas, p. 80).

Assim, em que pese a irritação ocasionada pela situação enfrentada pela demandante, não vislumbro os elementos necessários à caracterização do dano moral (ofensa ao atributo da personalidade).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Vencida a autora, arcará com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da causa, sobrestada a

execução (art. 98, §3º, CPC).

P.R.I.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA